



EXPEDIENTE: 2023-0205-RHU

LICITACIÓN: SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.

ACUERDO DE ADJUDICACION PROVISIONAL

El Órgano de Contratación de Radio Televisión Madrid S.A.U. adopta el **ACUERDO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.**, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 29 de mayo de 2023 fue aprobado el inicio del expediente número 2022-0205-RHU, relativo a la contratación del **CONTRATO DE SERVICIO VIGILANCIA DE LA SALUD DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.**, a tramitar por procedimiento abierto con varios criterios de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- La contratación a realizar se calificó como contrato de servicios, a licitar mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios
- La licitación se anunció con fecha 30 de mayo de 2023 en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- Según certificación expedida por el responsable de certificación de ofertas, a la presente licitación han presentado proposición en plazo cuatro (4) empresas:

CIF/NIF	Empresa
B99083404	MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.
B64076482	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.
B84527977	CUALTIS, S.L.U.
B98844574	ASPY Prevención, S.L.U.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Normativa aplicable.

Es de aplicación al presente expediente de contratación las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO. - Órgano competente para la propuesta de adjudicación.

D. José Antonio Sánchez, en su calidad de Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, S.A.U., cargo para el que fue nombrado en virtud de Decreto 174/2021, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 14 de julio (BOCM núm. 168, de 16 julio de 2021). Sus facultades vienen recogidas en el artículo 22.3 de la Ley 8/2015, según la redacción otorgada por la Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid que, a su vez, se detallan en el artículo 25 de la precitada Ley 8/2015.

TERCERO. - Empresa propuesta como adjudicataria y razones de la propuesta.

Con fecha 21 de junio de 2023 tuvo lugar la apertura del **SOBRE ÚNICO**, procediendo la Mesa al examen de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, con la apertura del SOBRE ÚNICO (documentación sobre capacidad y solvencia de los licitadores) de las empresas que han remitido dicha documentación en plazo.

Una vez examinada la documentación aportada por las empresas concurrentes, la Mesa determinó que la totalidad de las empresas presentaban deficiencias susceptibles de subsanación, lo que motivó que se practicaran los requerimientos de subsanación correspondientes en fecha 27 de junio de 2023, viniendo las empresas a cumplimentar los mismos. Valorándose por la Mesa la documentación presentada se estima que la misma es correcta, habiéndose subsanado y aclarado las deficiencias requeridas, por lo que se admite a las empresas referidas.

Es por ello que en este acto se procede a la lectura de los precios y criterios evaluables de las empresas admitidas a la presente licitación.

- ❖ El precio ofertado por la empresa **MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.** es el siguiente:

DENOMINACIÓN / OBJETO	PRESUPUESTO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PLAZO
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.	Vigilancia de la salud colectiva: 28.750,00 €	Vigilancia de la salud colectiva: 17.500,00 €	5 AÑOS
	Vigilancia de la salud individual: 57.500,00 €	Vigilancia de la salud individual: 57.500,00 €	
BASE IMPONIBLE	86.250,00 €	75.000,00 €	
IMPORTE DEL IVA	Vigilancia de la salud colectiva: 6.037,50 €	Vigilancia de la salud colectiva: 3.675,00 €	
	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	
IMPORTE TOTAL CON IVA	92.287,50 €	78.675,00 €	

❖ El precio ofertado por la empresa **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.** es el siguiente:

DENOMINACIÓN / OBJETO	PRESUPUESTO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PLAZO
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.	Vigilancia de la salud colectiva: 28.750,00 €	Vigilancia de la salud colectiva: 13..500,00 €	5 AÑOS
	Vigilancia de la salud individual: 57.500,00 €	Vigilancia de la salud individual: 41.500,00 €	
BASE IMPONIBLE	86.250,00 €	55.000,00 €	
IMPORTE DEL IVA	Vigilancia de la salud colectiva: 6.037,50 €	Vigilancia de la salud colectiva: 2.835,00 €	
	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	
IMPORTE TOTAL CON IVA	92.287,50 €	57.835,00 €	

❖ El precio ofertado por la empresa **CUALTIS, S.L.U.** es el siguiente:

DENOMINACIÓN / OBJETO	PRESUPUESTO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PLAZO
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.	Vigilancia de la salud colectiva: 28.750,00 €	Vigilancia de la salud colectiva: 17.550,00 €	5 AÑOS
	Vigilancia de la salud individual: 57.500,00 €	Vigilancia de la salud individual: 51.875,00 €	
BASE IMPONIBLE	86.250,00 €	69.425,00 €	
IMPORTE DEL IVA	Vigilancia de la salud colectiva: 6.037,50 €	Vigilancia de la salud colectiva: 6.385,50 €	
	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	
IMPORTE TOTAL CON IVA	92.287,50 €	73.110,50,00 €	

❖ El precio ofertado por la empresa **ASPY Prevención, S.L.U.** es el siguiente:

DENOMINACIÓN / OBJETO	PRESUPUESTO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PLAZO
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.	Vigilancia de la salud colectiva: 28.750,00 €	Vigilancia de la salud colectiva: 23.400,00 €	5 AÑOS
	Vigilancia de la salud individual: 57.500,00 €	Vigilancia de la salud individual: 56.250,00 €	
BASE IMPONIBLE	86.250,00 €	79.650,00 €	
IMPORTE DEL IVA	Vigilancia de la salud colectiva: 6.037,50 €	Vigilancia de la salud colectiva: 4.914,00 €	
	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	Vigilancia de la salud individual: 0,00 €	
IMPORTE TOTAL CON IVA	92.287,50 €	84.564,00 €	

- ❖ La Declaración de Criterios ofertada por la empresa **MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.** es el siguiente:

Criterio	Oferta del licitador
Determinación de más valores en la analítica (bioquímica) Se valorará con hasta 20 puntos que la analítica incluya más parámetros de los señalados como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	El licitador ofrece ...6..... (en número) parámetros no señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como valores añadidos para valorar en la analítica. Estos parámetros son: 1. Sodio 2. Potasio 3. Calcio 4. Proteínas Totales 5. Fosfatasa alcalina 6. Perfil renal: Urea
Número de centro propios en la CAM sobre los mínimos requeridos Se valorará con hasta 20 puntos que el licitador disponga de más Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid, sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM.	El licitador ofrece ...1..... (en número) Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM. Estos Centros son un total de 4 centros propios de CAM: 1. C/ Julián Camarillo 25, 1ª planta 28037, Madrid, Madrid 2. C/ Téllez 30, Recep. Zona B, ventanilla 8 28007, Madrid, Madrid 3. C/ Trópico 6 Edificio ATISA 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid 4. C/ Elvira Lindo, 2, local 5 entrada por C/Comandante Ripollés esquina con Don Quijote 28907, Getafe, Madrid
Accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud (aplicaciones) Se valorará con 5 puntos la accesibilidad a los resultados médicos a través de aplicaciones y con 0 puntos la falta de accesibilidad a través de aplicaciones.	El licitador ofrece la accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud a través de aplicaciones: SI ☒ NO ☐

- ❖ La Declaración de Criterios ofertada por la empresa **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.** es el siguiente:

Criterio	Oferta del licitador
Determinación de más valores en la analítica (bioquímica) Se valorará con hasta 20 puntos que la analítica incluya más parámetros de los señalados como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	El licitador ofrece ...8..... (en número) parámetros no señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como valores añadidos para valorar en la analítica. Estos parámetros son: ▪ Índice aterogénico a todos ▪ Urea a todos ▪ Fosfatasa Alcalina

	▪ PSA Libre en hombres que presenten valores anormales de PSA total ▪ TSH en mujeres si patología previa y/o a criterio médico ▪ Hb glicosilada en empleados diabéticos ▪ VLDL si Colesterol Total > 220 mg/dl ▪ PCR si VSG alterada y/o a criterio médico
Número de centro propios en la CAM sobre los mínimos requeridos	
Se valorará con hasta 20 puntos que el licitador disponga de más Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid, sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM.	El licitador ofrece ...13.... (en número) Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM. Estos Centros son: - C/ Pintor Antonio López, 2 28320 Pinto - C/ Severo Ochoa, 11 2821 Rivas Vaciamadrid - Avenida de la Constitución, 82 28850 Torrejón de Ardoz - Ronda de poniente, 18 28760 Tres Cantos - C/ Príncipe de Vergara, 134 28002 Madrid - C/ Valentín Beato, 5 28037 Madrid - C/ Tulipán, 3 28933 Móstoles - Avenida de los Reyes Magos, 8 28806 Alcalá de Henares - C/ Francisco Gervás, 4 28108 Alcobendas - C/ Polvoranca, 41 28923 Alcorcón - C/Valparaiso, 2 28944 Fuenlabrada - C/ José María Pérez Peridis, 3 28902 Getafe - C/ Francisco Zea, 8 28028 Madrid
Accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud (aplicaciones)	
Se valorará con 5 puntos la accesibilidad a los resultados médicos a través de aplicaciones y con 0 puntos la falta de accesibilidad a través de aplicaciones.	El licitador ofrece la accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud a través de aplicaciones: SI ☒ NO ☐

❖ La Declaración de Criterios ofertada por la empresa **CUALTIS, S.L.U.** es el siguiente:

<u>Criterio</u>	<u>Oferta del licitador</u>
Determinación de más valores en la analítica (bioquímica)	
Se valorará con hasta 20 puntos que la analítica incluya más parámetros de los señalados como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	El licitador ofrece ...5..... (en número) parámetros no señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como valores añadidos para valorar en la analítica. Estos parámetros son: ▪ Colesterol VLDL ▪ Bilirrubina Indirecta ▪ Proteínas totales ▪ Fosfatasa Alcalina ▪ Proteína C Reactiva
Número de centro propios en la CAM sobre los mínimos requeridos	

Se valorará con hasta 20 puntos que el licitador disponga de más Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid, sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM.	El licitador ofrece ...8.... (en número) Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM. Estos Centros son: 1. Hospital San Rafael. C/ Serrano, 199 C.P.28016 Madrid 2. Pol. Ind. Los Robles Avda. de Madrid, 86. Nave 5 C.P. 28500 Arganda del Rey 3. c/ Real, 35 C.P. 28400 Collado Villalba 4. Pol. Ind. Ntra. Sra. De Butarque c/ Esteban Terradas, 22 C.P. 28914 Leganés 5. c/ Puerto de los Leones, 2 1ª planta, Oficina 9, C.P. 28220 Majadahonda 6. Avda. de la Constitución, 184, C.P. 28850 Torrejón de Ardoz 7. c/ Añil, 3 28760 Tres Cantos 8. c/ del Marqués de Jura Real, 21, C.P. 28019 Madrid
Accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud (aplicaciones)	
Se valorará con 5 puntos la accesibilidad a los resultados médicos a través de aplicaciones y con 0 puntos la falta de accesibilidad a través de aplicaciones.	El licitador ofrece la accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud a través de aplicaciones: SI ☒ NO ☐

❖ La Declaración de Criterios ofertada por la empresa **ASPY Prevención, S.L.U.** es el siguiente:

Criterio	Oferta del licitador
Determinación de más valores en la analítica (bioquímica)	
Se valorará con hasta 20 puntos que la analítica incluya más parámetros de los señalados como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	El licitador ofrece ...5. (en número) parámetros no señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como valores añadidos para valorar en la analítica. Estos parámetros son: SODIO POTASIO CALCIO FOSFATASA ALCALINA PROTEINAS TOTALES
Número de centro propios en la CAM sobre los mínimos requeridos	
Se valorará con hasta 20 puntos que el licitador disponga de más Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid, sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM.	El licitador ofrece ...11 (en número) Centros propios de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid sobre los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se puedan desplazar los trabajadores de RTVM. Estos Centros son: 1. Alcalá de Henares: Avda. Europa, 36 Madrid

	2.Coslada: Joaquín de Cárdenas, 2 Madrid 3.Getafe: Paseo John Lennon, 12 Madrid 4.Madrid: Francisco Silvela, 69 Madrid 5.Madrid: Calle del Dr. Esquerdo, 155 Madrid 6.Madrid: Calle de Cristóbal Bordiú, 19 Madrid 7.Madrid: Crta. De Villaverde a Vallecas Km. 3,8 Parcela J-4 Madrid 8.Móstoles. Calle Maestros, 1 Madrid 9.Rozas de Madrid (Las) C/Esperanza, 11 Madrid 10. San Sebastián de los Reyes Av. Somosierra, 12 Madrid 11. Torrejón de Ardoz Federica Monstseny, 6 Madrid
Accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud (aplicaciones)	
Se valorará con 5 puntos la accesibilidad a los resultados médicos a través de aplicaciones y con 0 puntos la falta de accesibilidad a través de aplicaciones.	El licitador ofrece la accesibilidad a los resultados médicos e integración de datos de salud a través de aplicaciones: SI ☒ NO ☐

Finalizado el acto de lectura de proposiciones económicas, se procede por el Presidente y los Vocales técnicos a aplicar las fórmulas previstas en el Pliego para la valoración de las ofertas económicas y los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, así como a evaluar que las ofertas cumplan con todos los requerimientos técnicos y jurídicos exigidos en los Pliegos.

Como consecuencia de esta valoración, es identificada la necesidad de requerir justificación a **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.**, ante la **posibilidad de ser considerada su oferta económica desproporcionada o anormal**, de acuerdo con lo establecido en el Apartado 9 de la Cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la mencionada licitación: *“De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, el criterio del precio, siendo los límites para apreciar dicha circunstancia los siguientes: aquéllas que impliquen una rebaja superior al 10% respecto del precio medio de las ofertas de aquellos licitadores que no hubieran sido excluidos”*, tanto en cuanto a los servicios fijos como a los servicios variables, de conformidad con el siguiente análisis:

En cuanto a la empresa **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.** la Mesa constató que su oferta económica podría hallarse incurso en baja temeraria, toda vez que la media resultante del precio ofertado por todos los licitadores para el servicio asciende a 69.768,75 euros, del que deducido el 10 % mencionado en el párrafo anterior, resulta un límite de 62.791,87 euros, siendo la oferta presentada por **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U** de 55.000 euros:

Nº de ofertas	4
Oferta más económica	55.000,00 €
Precio medio	69.768,75 €

Umbral baja temeraria	62.791,87€
Oferta Quirón Prevención, S.L.U.	55.000,00 €

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 149 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y con el contenido del mencionado apartado 9 de la Cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa de Contratación acuerdo conceder trámite de audiencia a **QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U** a fin de requerirle para que justifique la oferta y precise las condiciones de la misma, de manera que desglose razonada y detalladamente el importe ofertado para la prestación del servicio referido, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes.

Con fecha **3 de julio de 2023**, se notificó a la empresa QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U. el requerimiento de justificación de la baja temeraria, viniendo las empresas a dar cumplimiento a los mismos, en tiempo y forma, presentando documentos de alegaciones al efecto.

La Mesa de Contratación acordó recabar el asesoramiento técnico pertinente sobre la valoración de la baja temeraria y a tal efecto, se emitió informe por el Responsable del Área Económica Financiera de Radio Televisión Madrid, con fecha **11 de julio de 2023**, en el que se constata que una vez analizados y contrastados los documentos presentados de justificación de la baja temeraria por la empresa QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.se establece que las alegaciones planteadas justifican el importe de su oferta, al ser viable y acreditar la posibilidad de cumplir con la prestación del servicio objeto de licitación, en caso de resultar adjudicatario, proponiéndose elevar a la Mesa de Contratación la **aceptación de la oferta presentada**

En virtud de los informes referidos, la Mesa de Contratación procedió a la admisión y **aceptación de la oferta presentada** por la empresa QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.

Con fecha 17 de julio de 2023 por el Presidente y Vocales técnicos se emite Informe de adjudicación en el que se establecen las siguientes puntuaciones:

SEGUNDO. -El importe total de adjudicación es de **CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS, (55.000,- €)**, más el IVA correspondiente, de los cuales corresponden al servicio de vigilancia de la salud colectiva 13.500,00 euros y al servicio de vigilancia de salud individual 41.500,00 euros.

La empresa **QUIRON PREVENCION, S.L.U** se compromete a cumplir con los criterios evaluables de forma automática relacionados en su oferta durante la ejecución del contrato.

TERCERO. - El plazo de duración del contrato es de cinco (5) años.

CUARTO. - Requerir a la empresa propuesta **QUIRON PREVENCION, S.L.U** para que, en el plazo de siete (7) días hábiles, presente la documentación señalada en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha que figura en la firma electrónica

D. Jose Antonio Sánchez Domínguez
Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid S.A.U.
Órgano de Contratación